

עין משפט נר מצוה

כו:

בדקה שְׁלִשִּׁים יום. כי הך פלוגתא איכא לענין טיפול אֶדְנָה

(כ"מ דף כח):

מִלְאֲתָךְ ודמעך לא תאחר בן תעשה לְשׁוּרְךָ. דהיינו ג' ימים מיום הבאת העומר בפסח י"ח שגמר זמן גישול

התצואה עד העלאת שמניצין שמי

הלחם להמיר חדש במקדש וא"ת האז ציום חמשים הוא ולא הוי כעין זכור צניך ולאנך תתן לי ללאחר שלשים(י) יטו:
וְכִי תִּמְא מִיתָה לֹא תִלְמֹד דְּוֹמֵר וּכְי. לֹא דוּקָא וְ לֹא חֲשִׁיד לֹה צִפְרָק אֵלֹו הֵן הַגִּשְׁרִפִּין (סנהדרין גג).
צְהִיד אֵלֹו צִנְמִיתָה אֵלֹא קִרְוֵז הוּא לֹא [לעון] מִיתָה:
דְּלִמָּא אֲתִי לִאֲפִרְוִישִׁי מִן הַפִּטּוֹר עַל הַחִיּוֹב

בו'. כנמה מקומות אִמְרִינן תְּרוּמָה ויחזור ויתרוס ולא גזרינן וְאֵת הַסֵּס כִּיּוֹן שֶׁהַתְּרוּמָה רִאשׁוֹנָה לִכְהֵן מִידַע יַדַע דְּשִׁנִּיה דְּרַצְנָן וּאִפִּילוּ נִמְן הִרְאשׁוֹנָה כִּכֵּר לִכְהֵן קוּדֵס שִׁאֲמֵר לו חֲסֵס לַחֲזוֹר וּלְתָרוּס מ"מ מִדְּאִין הִכְהֵן מַחֲזִיר לו אֵת הִרְאשׁוֹנָה מִידַע יַדַע דְּשִׁנִּיה דְּרַצְנָן הִיא אֶזְל אֶזְל כֵּאֵן סָצוֹר הוּא לֹא שִׁנְתָּן לִכְהֵן צִמּוֹרֵת שִׁכֵּר סִיּוּעוֹ לֹא וּמַעֲכָדָה כִּסֵּן וצִנְמָה מִקְמוֹת

נח א מיי פ"א מה' מעילה:
ג' י והדר ספק:
נו ב מיי פ"ג מהלכות בכורות הל' יב סמג עשין קמה טושי"ע י"ד סימן טז סעיף ב:
ב ד מיי שם הלכה ח טושי"ע שם סעיף ו:
ג ה מיי שם הל' ט טושי"ע שם סעיף ח:
ד ו מיי שם הלכה יד טושי"ע שם סעי' ג:
ה ז מיי שם הל' יד ופ"י"ב מל' תרומות הלכה יח [טור י"ד ס' שאל]:

תורה אור השלם

- לפני יי אלהך תאבלטן שנה בשנה בקום אשר יבצר יי אתה ובריתך: דברים טו כ
- מלאךך ודמךך לא תאחר בכור בנך תתן לי: שמוח כב כ
- ואתם ירתם מן הדרך הבשלתם רבים בתורח שחתם ברית הליזי אמו יי מצאבות: מלאכי ב ח
- ולא תשא עילי חטא בהרמכם את חלבי מעטן ואת קרשי בני ישראל לא תחללו ולא נמות: במדבר יח לב

מוסף רש"י

ליטפל בכבור. לנרות זו לגדלו קודם שימנו לכן (תורה ח).

שיטה מקובצת

א) הגיוה. ס"א בשלמא רב נתן בר אבשיעא לא אמר כרשב"ל אמר כל האי נמי נראה עם הגיוה הוא אלא ר"ל מאי טעמא כי. ורש"י לא גריס כן:
ב) בכבור בהמה דקה שלשים:
ג) ואם היה בעל מום ואמר:
ד) ומני ואמר לו:
ה) לארש שוה אינו רשאי לקיימו אלא עד שלשים:
ו) מסוברא דמוקדם למוקדם מאוחר להמאוחר אדרבה כי. על חיבת אלא נרשם קל למעלה להורות כי ראוי לפ"ד למקח:
ז) קרא. עיין תוס' לקמן (דף ט ט"ז):
ח) שיתין וימן לא כי לחכמים ובתר חמשין וימן תו לא צריך לאימיה אימא וכן תעשה הוסיף קל הכתוב לתירווייהו אי"כ לכתוב מרובה תנא:
תעשה להמתקן:
ט) תניא כותיה דרבא בכור וחיבות נמי הדי גמח:
י) בשורך ולא מסוך:
יא) מרובה מאי מפני שיטפולו מרובה תנא:
יב) דקות מאי טעמא דר' יוסי אמר קל וכן תעשה אתרווייהו חביב ולא מסוך הכתוב אלא לחכמים בהמה גסה בחמשין תו לא צריך לתלא יחי צריך לאימיה:
יג) משלחם יל:
יד) וכן תחולש הס"ד:
טו) ליה כן תעשה:
טז) לי כן תעשה לצאנך:
יז) מצותו ליתן לאחר:
יח) חמשים יום שחרי:
יט) כראמרינן במנחות פיק ר"י:
כ) מה"ד

דמוקדם לדמוקדם:
לא) מה"ד ודמאוחר בכור בנך דמאוחר בפסוק:
ב) שתי' וימן דעשיה:
ג) דהך דכבור:
ד) ששוכרו שהוא מצילו כן:
ה) ואחר שהופרש ממנה:
ו) הבית דטבל גמור:
ז) אלא דקנסא הוא:
ח) בפסח שאז זמן בישול:
ט) שלשים וי"ל דביכורי יחיד לא מייזי עד לאחר עצרת:
ט דוקא מיתה דלא:
לא) הוא לעזן מיתה:
לב) גזרינן. גליון ויתרין ר"י דהני לא שכיחי כולי האי כי תך דהכא דמילתיה דשכיח הוא לסייע בבית הגרנות אי"נ יש לומר דהכא איכא למיחש לאפרושי מן הפטור על החיוב מפני שיש מסטייעים לי בבית הגרנות ויש שאינם מסטייעים ומאותה תבואה עצמה ליכא להפריש מניה וכיה ולא מטעם שהוא מן (החיוב על הפטור) (דמפור על החיוב) רק שקריב הדבר לבא לידי תקלה. ת"ח. ולא גזרינן ויש ליתן טעם דבעלמא כיון וחיבת ההם נמחק:
לב) הוא דתירומה שנתן:
לז) סידע מעכבא הכהן:

ואם עשו כן. שנתנו להם בשכרן:
חיללו. הוציאו התרומה והמעשר לחולין שאין בהן דין קדושה ולא יפה עשו ולא יצאו חוצא ויש בדבר עון מיתה:
תרומה ומעשרות פעם שניה משלם:
אלא משום דרלמא אתי לאפרושי מן הפטור על החיוב דאי מחייבין ליה לאפרושי תרומה אחרית כבר קח כבר כולי תך תבואה טבל ודאי כאילו לא נתרמה כלל ואי אית ליה טבל אחריתו ודאי טבל אתו לאפרושי עליה מהך תבואה שכבר נתן ממנה והיא כבר נפטרה (דסבר דלאו משום קנסא הוא דקניטנין ליה לאפרושי תרומה אחריתו אלא משום חיוב גמור) ואזי לאפרושי מן הפטור על החיוב ולהכי לא קניטנין ליה:

הלוקח בהמה פרק שלישי בכורות

דעיקר לאו לכפרה הוא דאסי. דלינו מציהא על חטא:
כיון דמכפרא אעשה. דעולה מכפרת על עשה כדאמרין במס' יומא (דף לו.) על עולה מתוודה עון שמה ופאה:
והאנן גשר סנן. אלמא כגשר שרי עקביא ולא יח בתלושין:
עיקרו הפוך כלפי ראשו. שפכול צלמלעיתו ושני ראשין נראין צחוץ:
שאניו מחמעד. שאניו שזה עם הגיוה אלא נראה עולה למעלה:
מאי טעמא לא אמר ככז נסן. הא ודאי כיון דלינו מתמעך אינו נראה עם הגיוה קרינא ציה:
לפי שאי אפשר לשוס גיוה בלא נימין המדולדלו. שעולות למעלה ואי כי האי גוונא מיתסר אין לך גיוה מותרת. רצי נתן טפי מחמיר להכי לא צעי מאי טעמא לא אמר כריש לקיש:
הדרן עלך הלוקח בהמה

עד כמה. ליעפל ככור. צומן הזה קודם שימנו לכהן שמוחר לעכבו אלאו צעל כרוח ולפרנסו:
לא יסן לו. צגמ' מפרש:
אם היה צעל מוס ואומר לו. הכהן בתוך הזמן מנהו לי שאוכלנו מותר:
צין סס. צומן צניה המקדש קיים:
צין צעל מוס. צומן הזה:
גב' **מלאךך ודמעך וגו'**. וסמך ליה טו וכן תעשה לשורך ללאנך וגו' ודרשינן הכי ככור צניך תתן לי טו וכן ללאנך דכי היכי דככור צניך מצותו יו' לאחר שלשים כדכתיב (במדבר יח) ופדויו מנן חדש תפדה אף ככור כאן לאחר שלשים. מלאךך ודמעך דהיינו ככורים כן לשורך דכי היכי דככורים לאחר חמשים יטן שגרי צפסח התצואה מתבצלת ואין מציצין ככורים עד שיציאו שמי הלחם צעזרת כדאמרין יטן צפרק רצי ישמעאל (מנחות סח):

ס **דמקדם לדמקדם**. מלאךך ודמעך קודמין צפסוק ראשון הלכך דרשינן להו אשורך הקודם צפסוק שני:
ואדמאחר ככור צניך דמאחר צפסוק ראשון דרשינן ליה אלאנך המאחר צפסוק שני:
דסמך ליה לדסמך. וזכור צניך סמך אל שורך:
ואימא שסינן. יט דעשייה אחרת דומיא דהך יט ככור צניך צעינן:
לא מסרך כסבוס אלא לחכמים. הואיל ולא גילה לך שיעור עשייה שמוסף ודאי לחכמים מסרך שפרשו לך הטעם ואחריהם תלך:
שיפולא. שרחתה:
ששנייה דקות. ואינה יכולה לאכול עשז ואסי לא מהא עם האס תמות:
שגראה ככהן המסייע צנים הגרנות. לפי שצומן הזה אין ככור ראוי לכלוס עד שיפול צו מוס ויזין דעל ישראל רמיא ליעפל צו חמשים יוס ואמר ליה הכהן צתוך הזמן מנהו לי ואוזנו

מלאךך אלו הככורים שנטלין מן המלא. ודמעך זו תרומה א) ומטמת גדוליה. למ"ה. ובכורים א) דמכירא וקורא חיינו מפסח ועד עצרת דאיכא ג' יום וכן תעשה לשורך היטפל בו ג' יום:
איפוך אנא. דאימא בכור בנך תתן לי כן תעשה לשורך:
סמכתא דמקדים לדמקדים. מלאךך דמוקדם לפסוק הקיש לשורך שמוקדם לצאנך. ובכור בנך דמאחר אחר מלאךך תן לצאנך דמאוחר (אחר) לשורך:
דסמך לדסמך. בכור בנך סמך לשורך:
אמר קרא תעשה לשורך. דההוא תעשה לא צריך כלל אלא להוסיף עשייה בשורך יותר מצאנך:
ואימא שיתין. הואיל דהוסיף לימא פי שנים מצאנך דהיינו שיתין:
לא מסרך הכתוב אלא לחכמים. כלומר דלא אמר שיתין כפליים שבצאנן אלא חכמים הוא דמפרשי ג' יום וסמכו אמלאךך ודמעך לא תאחר:
מפני ששיתין דקות. ולא יכולה (ליכל) [למיכל] יפה עד ג' חדשים:
הכתנים המסייעים בבית הרועים. לשמור או להאכיל כדי שיתנו להם בכברות ולויים ועניים [ומסייעים] בבית הגרנות מפני מעשר ראשון ומעשר בני והכתנים המסייעים בבית המטבחים בשביל המתנות:
לא תאחר וגרסי' במכילתא

באנן דמכירא וקורא חיינו מפסח ועד עצרת דאיכא ג' יום וכן תעשה לשורך היטפל בו ג' יום:
איפוך אנא. דאימא בכור בנך תתן לי כן תעשה לשורך:
סמכתא דמקדים לדמקדים. מלאךך דמוקדם לפסוק הקיש לשורך שמוקדם לצאנך. ובכור בנך דמאחר אחר מלאךך תן לצאנך דמאוחר (אחר) לשורך:
דסמך לדסמך. בכור בנך סמך לשורך:
אמר קרא תעשה לשורך. דההוא תעשה לא צריך כלל אלא להוסיף עשייה בשורך יותר מצאנך:
ואימא שיתין. הואיל דהוסיף לימא פי שנים מצאנך דהיינו שיתין:
לא מסרך הכתוב אלא לחכמים. כלומר דלא אמר שיתין כפליים שבצאנן אלא חכמים הוא דמפרשי ג' יום וסמכו אמלאךך ודמעך לא תאחר:
מפני ששיתין דקות. ולא יכולה (ליכל) [למיכל] יפה עד ג' חדשים:
הכתנים המסייעים בבית הרועים. לשמור או להאכיל כדי שיתנו להם בכברות ולויים ועניים [ומסייעים] בבית הגרנות מפני מעשר ראשון ומעשר בני והכתנים המסייעים בבית המטבחים בשביל המתנות:
לא תאחר וגרסי' במכילתא

ב) נראה דל"ל זו תרומה שמדמעת התצואה. לשון מורי הגאון. וביכורים קיי"ל דמנא וקודא וכו'.

מסורת הש"ס

א) תמורה ח. ב. ג) [מגינה יח.], א) [ג"מ פט. ד] מוספתא דמלמי פ"ה הכ"ג ע"ש, רש"י ד"ה בדרק שלשים יום כי' דילקף לה נכבדות מקרא עי"ל, ח) [נע' מוספות צ"מ סא. סד"ה אלא כי ומ"ש שם על נדח].

הגהות הב"ח

א) במשנה דקדק עד שלשים:
ב) שם צתוך זמן זה מנח לו וכו' ואם היה צעל מוס ואמר:
ג) שם (לאחר י"ב חדש) מא"מ וג"כ ס"ה לאחר שנתו:
ד) שם אלא עד שלשים:

רבינו גרשום

דעולה. כיון דלאו לכפרה אחיא דדורון בעלמא היא משהי לה:
או דלמא. כיון דמכפרא אעשה דאמרין דבאה על עשה ועל לא תעשה שניתן (ועל לעשה: דבעבל מוס אפילו תולש שרי. ולא בתם:
והאנן גשר נתן. בבעל מוס ולא תולש:
תנא גשר להודיעך כחן דרבנן. דאפילו גשר דממילא אסרי אבל לעולם ה"ה לעביא דתולש נמי מותר:
תנא תולש להודיעך כחן דעביא. דמתיר בשחיטה:
כל שעיקרו של שער. תולש הפוך העיקר כלפי ראשו וראשו אצל העור נראה שמוחים תולש:
שאינו מתמעך עם הגיוה כלומר שאינו מחובר שוכב בשוה עם שאר הגיוה אלא נתלש ויוצא כמעט חרץ משאר הגיוה:
קסבר. האי נמי שעיקרו הפוך כלפי ראשו ואינו יוצא חרץ משאר הגיוה היינו נראה עם הגיוה. קסבר ריש לקיש שעיקרו הפוך הוי דאין אינו נראה עם הגיוה יותר ממה שאינו מתמעך דהכי אדורא דגיוה לפי שאי אפשר לגיזה בלא נימין המדולדלות:

הדרן עלך הלוקח ישראל חייבין ליטפל בכבור. כלומר

עד כמה ישראל חייב לגדל את הככור קודם שינתנו לכהן:
בדקה לי יום ובכסה ג' יום. כדמפרש בבמ':
אמר לו הכהן בתוך זה הזמן תנהו לי הרי זה לא יתן. דנראה ככהן המסייע בבית הגרנות דאין נותנין לו תרומה דנראה כאלו נתנה לו בכסירותא אף כן נמי נראה כאילו נותנו לו בשביל אותה תנאה שנכנס במקומו בטיפולו:
ואם אמר לו בתוך הזמן כשנפל בו מוט תן לי שאוכלנו מיד מותר הואיל ואין (רצוה) [צריך] הכהן לקיימו לא נראה כמסייע אבל בסתם הוא לא יתנו לו שאינו יכול לאוכלו מיד עד שיפול בו מוס שלא בזמן בהמ"ק:
מנא הני מילי. דל' יום חייב ליטפל בו:
דאמר קרא בכור בנך תתן לי ובתיב בבניך מבן חדש תפדה וכן תעשה לצאנך נמי. מלאךך ודמעך לא תאחר וגרסי' במכילתא